

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/656/25

הצעת חוק מתן שירות בשפה הערבית בגופים ציבוריים ובגופים מסחריים, התשפ"ג–2022

הגדרות 1. בחוק זה –

"גוף מסחרי" – עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, המנוי בתוספת השנייה לחוק האמור;

"גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1) המדינה;

(2) גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985²;

(3) גוף שהתקשר עם המדינה בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ושר האוצר קבע בצו כי הוא גוף ציבורי לעניין זה.

מתן שירות בשפה 2. גוף ציבורי או גוף מסחרי אשר מפעיל מוקד שירות טלפוני יספק גם מענה הערבית בשפה הערבית, לרבות מענה אנושי.

דברי הסבר

הצעת החוק מצטרפת לשורת חוקים העוסקים בשוויון. הצעת החוק נועדה למנוע הפליה כלפי דוברי השפה הערבית מצד גופים מסחריים שונים וכן מצד משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים שלא נותנים מענה בשפה הערבית.

הואיל ובישראל השפה הערבית מוכרת כשפה שלה מעמד מיוחד, על הממשלה והמוסדות השייכים לה לפרסם ולהעביר מידע לציבור גם בשפה זו.

הואיל ולכל אדם יש חירות להשתמש בשפה, לטפח אותה ולהנחילה בקרב דובריה, ומכיוון ששפה היא כלי תקשורת ראשון ובסיסי לקידום אינטראקציה יעילה נטולת שיבושים, אי שימוש בה מהווה חסם חברתי ועסקי בין האזרח הערבי לבין גופים ציבוריים וגופים מסחריים, ויוצר לא מעט התנגשויות מיותרות וחוסר אמון.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

מטרת ההצעה למנוע מאזרחים ערבים, דוברי השפה הערבית בלבד, לפנות למוקד שירות טלפוני של גוף ציבורי או גוף מסחרי, ולגלות שהמוקד אינו מעניק שירות בשפה הערבית ולכן נמנע מהם השירות שהם מבקשים. הצעת החוק נועדה להבטיח מענה בשפה הערבית במוקדי שירות לקוחות טלפוניים של גופים ציבוריים וגופים מסחריים, כפי שאלה מוגדרים בהצעת החוק.

הצעת החוק קובעת עיקרון חשוב ויסודי – יש לשמור על אפשרות פתוחה ושווה לכל אדם לקבל מענה בשפה שהוא מבין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1937 ; פ/20/4325), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2238), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/633).

הצעת החוק זהה לפ/24/633 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)